

1500511-89.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/09/2022

... presente no feito de nº 0007743-14.2013 (tráfico - fls. 81/85).

Ainda na segunda fase, observo que o acusado é reincidente específico (feito de nº 1500753-53.2019 - fls. 81/85), de modo que agravo sua pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, presente a causa de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500511-89.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500511-89.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090255/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24030159 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 3279/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2090255 - 01º D.P. ARAÇATUBA, 3279/22/929 - 01º D.P.

ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MULLER CAETANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

MULLER CAETANO DA SILVA, qualificado às fls. 03, 31, 36, 43 e 47/49, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 01 de abril de 2022, por volta das 16h45min., na via pública, nas imediações do nº 70 da Rua Antônio Martins, Vila Estádio, nesta cidade e comarca de Araçatuba/SP, mediante grave ameaça - ação exercida com o emprego de arma branca (faca) - a Carla Guimarães Lemos, subtraiu, para si, um cartão de crédito do Banco NUBANK, uma carteira nacional de habilitação (CNH), um telefone celular Samsung S9, de cor chumbo, com tela e verso trincados, IMEI 356818093537517

(avaliado em R\$ 2.000,00 - fl. 123) e uma bolsa marca Lacoste, cor azul marinho, com alça curta (avaliada em R\$ 200,00 - fl. 123). Preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 103/104).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 141/142).

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação a fls. 158/162.

Em audiência de instrução, foi ouvida a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo que, ao final, foi o acusado interrogado (fls. 197/200).

Em sede de memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia, devendo a pena ser fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (Feitos nºs 0007743-14.2013.8.26.0032 - fls. 81/82 e 0015619-89.2007.8.26.0077 - fl. 84) e da reincidência (Feito nº 1500753-53.2019.8.26.0603 - fl. 82).

A defesa do réu, em debates orais, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência. Ainda, postulou pela fixação do regime semiaberto, com base no artigo 387, §2º do CPP.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de entrega (fl. 21) e auto de avaliação (fl. 130).

A autoria, de igual modo, é incontroversa.

O acusado confessou a prática delitiva na delegacia de polícia (fl. 38) e em juízo. Afirmou que tomou a bolsa e o telefone celular de uma moça que caminhava pela rua, sendo que utilizou uma faca para ameaçá-la. Narrou, entretanto, que apenas pediu o aparelho. Disse ainda que depois do roubo jogou a bolsa fora junto com a faca. Disse que agiu sob o efeito de drogas e que pretendia conseguir dinheiro para comprar drogas. Narrou que foi à casa de Marcos e que escondeu o celular na gaveta de uma cômoda.

A confissão do acusado encontra amparo nos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, em especial ao depoimento da vítima que reconheceu o réu como autor do delito. Vejamos:

A vítima disse à fl. 10 e em juízo que caminhava pela rua Antônio Martins, bairro Vila Estádio, e na altura do numeral 70, por volta 16h45, foi abordada por um indivíduo que pedalava uma bicicleta de cor azul. Tratava-se de um rapaz branco, com cabelos curtos e com barba com falhas nas laterais. Disse ainda que o autor apontou a faca serrilhada com cabo amarelo e lhe disse: passa a bolsa, sendo que imediatamente entregou-lhe o telefone celular que tinha em mãos. Na sequência, o réu novamente exigiu a bolsa, no que foi atendido. Após, deixou o local. Narrou que a Polícia Militar foi avisada e bloqueou o uso do cartão de crédito. Além disso, rastreou o celular, que exibiu um endereço passado aos policiais militares. Por volta das 20h00, foi informada de que policiais haviam localizado um rapaz que apresentava as características que havia passado, e que o autor havia confessado o roubo, ocasião em que encontraram seu cartão de crédito. Além disso, foi informado de que seu celular havia sido encontrado em poder de outro indivíduo. Por fim, reconheceu o réu pessoalmente na delegacia de polícia.

O policial militar Evangelista declarou à fl. 14/15 e em juízo que estava em patrulhamento juntamente com o Sd/PM Galina quando foram informados acerca de um roubo ocorrido na rua Antônio Martins, nº 70 e que o autor havia fugido com uma bicicleta levando consigo um telefone celular e uma bolsa da vítima. Após o roubo, sobreveio informação de que a vítima havia rastreado o aparelho transmitido a localização, ou seja, na rua Canadá, nº 245, bairro Iporá. Em diligências no citado endereço, avistaram um rapaz branco, com barba, sem camiseta e vestindo bermuda, ocasião em que foi abordado, sendo que através de revista pessoal encontraram no bolso da sua bermuda dois cartões de crédito do banco Nubank, um deles estava em nome do acusado e outro em nome da vítima. Indagado, o réu confessou ter praticado o roubo sozinho com o uso de uma faca pequena. Apesar disso, não quis informar o

destino dos demais objetos. Ao ser informado sobre a localização do telefone celular, o réu admitiu tê-lo vendido, pouco antes, a Marcos Eduardo Pereira Sampaio, que mora no endereço indicado pelo rastreo. No local indicado abordaram Marcos, que permitiu uma busca no local, sendo que no interior de um armário que estava num quarto da casa, localizou o celular da vítima. Indagado, Marcos admitiu ter adquirido o aparelho do réu. Sob o crivo do contraditório, entretanto, o miliciano narrou que o vendedor não foi apontado. Acrescentou que a vítima reconheceu o acusado pessoalmente.

O policial militar Galina corroborou a versão apresentada por seu colega de farda e narrou à fl. 09 que estava em patrulhamento juntamente com o Sd/PM Evangelista quando foram informados acerca de um roubo ocorrido na rua Antônio Martins, nº 70 e que o autor havia fugido com uma bicicleta levando consigo um telefone celular e uma bolsa da vítima. Após o roubo, sobreveio informação de que a vítima havia rastreado o aparelho transmitido a localização, ou seja, na rua Canadá, nº 245, bairro Iporá. Em diligências no citado endereço, avistaram um rapaz branco, com barba, sem camiseta e vestindo bermuda, ocasião em que foi abordado, sendo que através de revista pessoal encontraram no bolso da sua bermuda dois cartões de crédito do banco Nubank, um deles estava em nome do acusado e outro em nome da vítima. Indagado, o réu confessou ter praticado o roubo sozinho com o uso de uma faca pequena. Apesar disso, não quis informar o destino dos demais objetos. Ao ser informado sobre a localização do telefone celular, o réu admitiu tê-lo vendido, pouco antes, a Marcos Eduardo Pereira Sampaio, que mora no endereço indicado pelo rastreo. No local indicado abordaram Marcos, que permitiu uma busca no local, sendo que no interior de um armário que estava em quarto da casa, onde foi encontrado o celular da vítima. Indagado, Marcos admitiu ter adquirido o aparelho do réu. Acrescentou que a vítima reconheceu o acusado pessoalmente.

Como se observa, a prova colhida é suficiente a amparar o decreto condenatório em desfavor do réu, até porque, em juízo, o próprio acusado confirmou a subtração. Em depoimento judicial, por outro lado, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do denunciado confirmaram que ele foi preso em poder do cartão de crédito e do telefone celular da vítima e que, na ocasião, admitiu a prática do roubo. Nesse ponto, é importante ressaltar que em se tratando de crime patrimonial, a posse da res furtiva pelo réu, segundo iterativa jurisprudência, gera a presunção de sua responsabilidade e inversão do ônus da prova, determinando a ele justificativa convincente para a sua posse. Sobre o assunto, o entendimento do E. Tribunal de Justiça Paulista: "(...) decorre, para a defesa, a obrigação de demonstrar uma convincente versão absolutória, o que, aqui, sequer se esboçou fazer. Tem-se, nessa mesma linha, que, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus probatório, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza absoluta e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (Apelação Criminal nº 990.08.017387-1, 15ª Câmara. Dir. Criminal, Rel. Des. Pedro Gagliardi, j. em 04.11.2008).

No mesmo sentido o seguinte julgado do C. STJ: "HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem. 3(...) 4. (...) 5. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, estabelecido o regime inicial aberto" (HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Está devidamente comprovada, portanto, a autoria e materialidade do delito de roubo, pois a prova colhida nos autos é robusta e confirma a ocorrência dos fatos

da maneira descrita na denúncia, mormente pela prisão em flagrante, a confissão do réu e o reconhecimento efetuado pela vítima.

A causa de aumento restou configurada. O emprego de arma branca ficou patente nos autos, tanto pelas declarações da vítima e pelo próprio interrogatório do réu, que confessou ter efetuado a subtração fazendo uso de uma faca pequena. Friso que a não apreensão da faca se deve ao fato de que o acusado, após o crime, evadiu-se com o instrumento, impossibilitando a localização. Contudo, desnecessária a apreensão da arma para a incidência da majorante em questão: "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COMPARSARIA. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima, reconhecimento judicial, depoimentos dos policiais e apreensão das chaves do carro roubado em poder do apelante. Causa de aumento do emprego de arma mantida. Dispensabilidade da apreensão e perícia no objeto. Penas inalteradas. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 1524482-35.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021);

"ROUBO - materialidade - palavra da vítima que se sobrepõe à versão dos réus - autoria - vítima e até mesmo os réus que confirmam a subtração e a violência - versão dos réus de que a violência não visou a subtração é afastada CAUSAS DE AUMENTO - toda prova oral indica que os réus agiram aderindo um à conduta do outro - emprego de arma - palavra da vítima - possibilidade de reconhecimento quando a arma não é apreendida CONSUMAÇÃO - res que foi apreendida em cidade diversa da subtração PENA - base exasperada de 1/6 por circunstâncias judiciais desfavoráveis - segunda fase reduzida ao mínimo pela confissão - inteligência da Súm. 545 do STJ - terceira fase exasperação de 3/8 pelas causa de aumento" (TJSP; Apelação Criminal 0000943-82.2018.8.26.0229; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021).

Desse modo, a conduta do acusado se ajusta perfeitamente ao tipo penal do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vejo que o acusado possui uma condenação definitiva, a qual entre a data da extinção da pena e o cometimento dos fatos apurados nestes autos, decorreu período de tempo superior a 05 (cinco) anos (feito de nº 0015619-89.2007 - fls. 81/85), de modo que reconhecendo os maus antecedentes, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante da reincidência presente no feito de nº 0007743-14.2013 (tráfico - fls. 81/85).

Ainda na segunda fase, observo que o acusado é reincidente específico (feito de nº 1500753-53.2019 - fls. 81/85), de modo que agravo sua pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, nos termos do artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/3, resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, pena esta que torno definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

O acusado é pessoa reincidente específica e a pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos, assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, bem como se tratar de réu reincidente e a pena aplicada superar o patamar de quatro anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Incabível o sursis, seja em razão da quantidade de pena ou da reincidência ostentada pelo acusado, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu MULLER CAETANO DA SILVA, qualificado às fls. 3, 31, 36, 43 e 47/49, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, piso legal. O acusado encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa, mormente por se tratar de réu reincidente, que faz da criminalidade seu meio de vida. Isso apenas comprova que o recolhimento do Réu ao cárcere é medida que se impõe. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante o requerimento expresso do Ministério Público e considerando que houve a subtração de um aparelho celular, um cartão de crédito e uma bolsa, tendo sido devolvido à vítima apenas o cartão e o celular, com base no auto de avaliação de fls. 130, fixo a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), consistente no valor da bolsa não restituída à vítima, para a reparação dos danos causados pela infração penal praticada pelo réu. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima. Custas na forma da lei. P. R. I. C. Araçatuba, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA